

< 사례문제1. >

2

갑은 2021.10.16. 을에게 5,000만원을 변제기 2021.12.16., 이율 월 1%로 정하여 대여하였는데, 을이 변제기가 지나도록 변제를 하지 아니하자 2022.5.1. 을을 상대로 대여금 청구의 소를 제기한 후 1차 변론기일에 출석하여 위 사실을 주장하였다. 이에 대해 을이 청구기각 판결을 구하면서 원고의 주장사실을 전부 부인하였고 법원은

갑의 신청에 따라 병을 증인으로 채택한 후 변론기일이 속행되었는데, 속행된 변론기일에 증인으로 출석한 병은 "갑이 2021.10.16. 을에게 5,000만원을 대여하는 장면과 을이 변제기로부터 두 달이 지난 2021.12.16. 갑에게 5,000만원과 이에 대한 2개월 치의 이자를 지급하는 장면을 직접 목격했다"고 증언하였다. 법원이 이와 같은 증인신문을 마친 후 그대로 변론을 종결하였다면 법원은 위 증언을 토대로 하여 갑의 대여사실과 을의 변제사실을 인정하여 원고의 청구를 기각하는 판결을 할 수 있는가? <2010년 사법시험문제를 각색한 것임>

<사례문제 2>

문 I. 甲은 乙과 丙을 상대로 하여 乙에게는 자신이 매각한 A물건에 대한 금 2,000만원의 매매대금의 지급을 구하고, 丙에게는 금 3,000만원의 대여금의 지급을 구하는 소를 제기하였다. 이 소송에서 乙은 甲으로부터 위 A물건을 매수한 것이 아니라 무상으로 증여받았다고 주장하였고, 丙은 甲이 자신에게 위 대여금 채무를 면제하여 주었다고 주장하였다. 이에 법원이 증거조사를 다 해 본 결과, 매매 계약 체결 사실과 대여사실은 인정되었지만 乙과 丙이 주장한 증여사실과 면제사실의 진위는 밝혀지지 않은 채 변론이 종결되었다.

매수, 증여
대여 - 면제

- (1) 이 경우 법원은 乙과 丙이 주장하는 사실의 존부를 어떻게 판단하여야 하는가?
- (2) 법원은 甲의 위 각 청구에 대하여 어떤 판결을 선고하여야 하고, 이 경우 위 각 청구에 대한 판결이유에서 실시하고 판단하여야 하는 사항은 무엇인가?

<사례문제 3>

甲은 乙을 상대로 1억 원의 공사대금청구소송을 제기하였다. 위 소송에서 乙은 위 대금을 전액 변제하였다고 주장하였고, 제2회 변론기일에서 '예비적으로 甲에 대한 5천만 원의 손해배상채권으로 대등액에서 상계한다'고 진술하였다. 위 소송진행 도중 법원은 이를 조정에 회부하였는데 법원의 관여하에 "乙은 甲에게 6천만 원을 지급한다, 甲은 나머지 청구를 포기한다"는 내용으로 조정조서가 작성되고 위 소송(전소)은 종료되었다. 그 이후 乙은 甲을 상대로 위 손해배상채권 5천만 원의 지급을 구하는 소송을 제기하였는데 甲은 이 소송에서 乙의 손해배상채권은 전소에서의 상계권 행사에 의하여 소멸하였다고 주장하면서 항변하였다. 법원은 甲의 항변에 대하여 어떻게 판단하여야 하는가? (2016.8. 법전협모의고사, 대법원 2013. 3. 28. 선고 2011다3329 판결에 기초하여 각색한 것임)

<사례문제 4 >

1. 갑은 을에게 500만 원 상당의 건강기능식품을 매각했는데 을이 그 대금을 지급하지 않자 을을 상대로 매매대금 500만 원의 지급을 구하는 소를 제기하였다. 이에 대하여 을이 변론기일에 출석하여 위 식품의 중대한 하자를 이유로 매매대금의 지급을 거절한 것이라고 주장하였는데, 1심법원은 원고의 청구를 기각하는 판결을 선고하였고 갑은 이에 대하여 항소를 제기하였다. 그런데 갑과 을은 항소심 소송계속 중 "을이 갑에게 200만원을 지급하면 갑은 그 즉시 이 사건 소를 취하 한다"는 내용의 합의서를 작성하였다. (아래 각 설문은 상호 독립적인 것임)

(1) 위 합의 이후 을은 갑에게 200만 원을 지급하였으나 갑은 이 사건 소를 취하하지 않았고 이에 을은 위 소송의 2차 변론기일에 갑과 을 사이에 소취하 합의가 있었다고 주장하면서 그 증거로 위 합의서를 제출하였다. 법원이 변론을 종결한 결과, 갑과 을 사이에 건강기능식품에 관해 대금 500만 원의 매매계약이 체결되었고 을이 매매대금을 지급하지 않은 사실, 위 합의서가 진정하게 작성된 사실, 위 합의서 작성 이후 을이 갑에게 200만 원을 지급한 사실이 인정되었다. 이러한 경우 법원은 어떤 판결을 선고하여야 하는가?

(2) 갑은 소취하 합의 이후 소취하를 먼저 해주면 바로 합의금 200만원을 지급할 것을 약속한 을의 말을 믿고서, 을로부터 위 합의금을 지급 받기도 전에 항소심절차에서 소를 취하였는데, 을은 이에 반하여 원고에게 200만원을 지급하지 않았다. 이에 갑은 위 합의금 채권을 병에게 양도하고 양도사실을 을에게 통지하였는데, 병은 을을 상대로 위 200만 원의 지급을 구하는 소를 제기하였다. 이 소는 적법한 것인가?